

1500312-48.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... por uma área verde conhecida pelo tráfico de drogas, notaram que o réu saiu correndo em direção à mata, ocasião em que parou a viatura e foi no encalço dele a pé. Disse que em determinado momento o réu parou de correr e o depoente realizou a busca pessoal no meio da mata, sendo que confirmou a prática do tráfico ao ser questionado. Narrou ainda que o réu admitiu que havia 20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 14 de julho de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500312-48.2022.8.26.0286 - Controle nº 2022/000354

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOÃO VITOR DA COSTA SOUZA 50844105

Vistos.

JOÃO VITOR DA COSTA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, pois segundo dos autos consta, no dia 10 de março de 2022, por volta de 23h02, na Avenida Ernesto Rodrigues, nº 100, Jardim União, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 20 (vinte) frascos com a substância cloreto de etila, conhecida popularmente como "lança-perfume", com aproximadamente

200mL, e 98 (noventa e oito) porções de cocaína, com peso aproximado de 67,33g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi pessoalmente notificado (fls. 91) e apresentou defesa prévia (fls. 63/64), oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

A denúncia foi recebida em 20/04/2022 (fls. 92/94), sendo o acusado pessoalmente citado (fls. 125).

Durante a instrução probatória foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, Pedro Cândido Cordeiro Junior e Davi Rogério de Campos Vieira, policiais militares responsáveis pela ocorrência, e, ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação. Sustentou que na primeira fase, embora haja duas substâncias diferentes, a quantidade de droga não é excessiva, podendo a pena ser fixada no mínimo. Na segunda fase, entende que o réu é reincidente e por isso cabe a agravante, havendo duas atenuantes, menoridade relativa e a confissão, reduzindo-se a pena ao mínimo. Entende que não cabe o redutor, diante da reincidência específica.

A defesa do réu, por sua vez, em alegações finais orais sustentou que ante a confissão e prova existente, requereu a aplicação no mínimo, e eventual aumento da pena na fração mínima. Requer, na segunda fase, a manutenção da pena no mínimo, eis que não cabe novamente considerar a agravante da reincidência. Entende que o Tema 585 beneficia o acusado. Sustenta que não cabe reconhecer causas de aumento ou de diminuição da pena. Requer a imposição de pena mínima.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 21/22 e 129/130 e certidões de fls. 23/25, sendo ele reincidente específico.

O réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 11/03/2022, conforme decisão exarada às fls. 30/32, que persiste até o momento.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08), BO/PM (fls. 81/87), laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/120), que constatou que as substâncias apreendidas se tratavam de 20 frascos plásticos de cloroformo de metileno (diclorometano), com peso líquido de aproximadamente 111mL (cento e onze miligramas) de líquido incolor e 98 porções de cocaína, com peso líquido de 10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas), além da prova oral coligida.

A autoria do réu também é certa.

Na fase inquisitiva a testemunha Pedro, policial militar, informou que: "Realizavam patrulhamento pela Avenida Ernesto Rodrigues, quando visualizaram um indivíduo próximo a um bar, nome não anotado, conhecido por ser ponto de venda de drogas, sendo que ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga, causando fundada suspeita para abordagem. Após breve acompanhamento, realizaram abordagem revista pessoal, sendo o indivíduo identificado como João Vitor da Costa Souza e com ele encontrado uma sacola contendo 20 frascos de substância análoga à lança perfume. Indagado, assumiu que realizava tráfico de drogas naquela região, informando ainda que no local em que estava teria mais uma sacola contendo eppendorfs de cocaína e dinheiro. Em diligências no local apontado, localizaram 98 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína e a quantia de R\$ 250,00 reais. Diante do ocorrido, deu voz de prisão ao indiciado conduzindo-o ao Plantão Policial para registro da ocorrência." (sic).

Em juízo, a testemunha arrolada em comum Pedro, policial militar, disse que que estavam patrulhando as redondezas de uma área verde, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo, ocasião em que o seu parceiro desembarcou da viatura e foi ao encalço do réu, conseguindo abordá-lo. Narrou o depoente que desceu da viatura para apoiá-lo, contiveram o acusado e o trouxeram para próximo da viatura, sendo que nas suas vestes íntimas encontram uma sacola com 20 (vinte) frascos com substância semelhante à lança-perfume. Relatou o que próprio

réu admitiu que tinha outra sacola com mais drogas e dinheiro no local onde ele tinha sido inicialmente abordado, sendo que o outro policial se dirigiu até lá e encontrou uma sacola com 98 (noventa e oito) porções de substância análoga à cocaína e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) dinheiro. Disse que foi dada voz de prisão e o réu foi levado para a delegacia. Relatou que o próprio réu apontou o local onde estavam as drogas e o dinheiro, admitindo a traficância. Informou que o réu não parecia estar sob o efeito de droga. Disse que não conhecia o réu.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Davi, policial militar, que na fase extrajudicial confirmou o relatado por seu colega, afirmando que: "Estava na companhia do PM Cordeiro, realizando patrulhamento pela Avenida Ernesto Rodrigues, quando visualizaram um indivíduo próximo a um bar, nome não anotado, conhecido por ser ponto de venda de drogas, sendo que ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga, causando fundada suspeita para abordagem. Após breve acompanhamento, realizaram abordagem e em revista pessoal, foi encontrado uma sacola contendo 20 frascos de substância análoga a lança perfume. Indagado, assumiu que realizava tráfico de drogas naquela região, informando ainda que no local em que estava teria mais uma sacola contendo eppendorfs de cocaína e dinheiro. Em diligências no sítio apontado, localizaram 98 eppendorfs contendo substância análoga a cocaína e a quantia de R\$ 250,00 reais." (sic).

Ao ser ouvido em juízo, Davi, policial militar, testemunha arrolada em comum, disse que os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro da Vila Martins, sendo que, quando passaram por uma área verde conhecida pelo tráfico de drogas, notaram que o réu saiu correndo em direção à mata, ocasião em que parou a viatura e foi no encalço dele a pé. Disse que em determinado momento o réu parou de correr e o depoente realizou a busca pessoal no meio da mata, sendo que confirmou a prática do tráfico ao ser questionado. Narrou ainda que o réu admitiu que havia 20 frascos de lança-perfume na cueca. Relatou que algemou o réu no meio da mata e desceram sentido à viatura, momento em que ele confessou que havia mais entorpecentes e dinheiro no local em que foi algemado. Informou que voltou para o local e constatou que havia 98 (noventa e oito) pinos e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro. Disse que o acusado admitiu que fazia dois a três dias que estava traficando na região, eis que era de Sorocaba. Informou que réu não parecia estar sob o efeito de drogas.

O réu João Vitor, na fase inquisitiva, usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por ocasião do seu interrogatório em juízo, o réu João Vitor, afirmou que comprou a droga a de um desconhecido, pois estava passando dificuldades em casa, tem uma filha para criar e realmente estava vendendo a droga. Disse estar arrependido, trabalha e usa maconha desde os 15 anos de idade.

Esta a prova produzida, que confirma a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Com efeito, além da confissão plena e espontânea do acusado em juízo, os relatos testemunhais e a prova de materialidade confirmam integralmente a acusação.

Segundo dos autos consta, durante patrulhamento feito pela Polícia Militar nas imediações do local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, o acusado foi surpreendido em atitude suspeita, tendo empreendido fuga ao perceber a presença da viatura policial.

Os policiais seguiram-no seu encalço e o abordaram, ocasião em que foram localizadas 20 (vinte) frascos que continham substância conhecida como "lança-perfume", que o acusado trazia consigo para fins de tráfico.

Ao ser questionado, o acusado admitiu informalmente aos policiais que comercializava drogas e apontou o local em que armazenava outras substâncias.

Os agentes públicos se dirigiram até o local indicado, onde encontraram mais 98 (noventa e oito) porções de cocaína, acondicionadas individualmente e de forma e semelhante, além da quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia para registro da ocorrência.

Embora o acusado tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio durante a fase extrajudicial, confessou em juízo, de forma plena e espontânea, a prática do tráfico de drogas, assim como já havia feito informalmente aos policiais. Diante das circunstâncias acima delineadas, aliada à prova oral idônea decorrente dos depoimentos das testemunhas, que está em consonância à prova da materialidade, corroborada, ainda, pela confissão do réu, têm-se que o crime de tráfico de drogas está devidamente caracterizado.

Verifica-se que as testemunhas arroladas em comum, policiais militares, funcionários públicos, isentos e compromissados, reproduziram em juízo o relatado na fase policial, não havendo qualquer indício de injusta imputação ou perseguição policial.

Tais testemunhas prestam depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, além de exercerem função pública relevante e presumidamente cumprirem a lei, de modo que não existem razões para desmerecer seus depoimentos.

Ademais, a narrativa das testemunhas é consistente e se harmoniza com o restante das provas existentes nos autos, inclusive da materialidade e, ainda, com a confissão do réu.

O laudo de exame químico toxicológico, apresentado às fls.117/120, constatou que as substâncias apreendidas se tratava de 20 frascos plásticos de cloreto de metileno (diclorometano), com peso líquido de aproximadamente 111mL (cento e onze miligramas), e 98 (noventa e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas).

Embora tal quantidade de droga apreendida seja significativa em termos de porções individuais, não deve ser considerada elevada em termos de massa líquida, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial. De todo modo, esta não pode ser considerada ínfima, eis que capaz de causar terríveis danos a grande número de indivíduos, ainda que indiretamente, restando evidente os riscos de tal conduta à ordem e a saúde pública.

Com efeito, é sabido que 1 grama de cocaína possibilita de 3 a 4 aspirações, o que bem demonstra a potencialidade de danos à saúde pública, não podendo, em hipótese alguma, a quantidade de droga apreendida nos autos ser tida como ínfima, sendo capaz de efetivamente causar dependência e grave dano à saúde de um número elevado de pessoas, ainda que indiretamente.

Por fim, considerando que o acusado confirmou a destinação das drogas para o tráfico, é descabida a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal n.º 11.343/06, conforme requerido na defesa prévia.

Ante toda a prova analisada e acima discorrida, tem-se que está devidamente comprovada a acusação. Afastadas as teses defensivas, resta proceder a fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, embora tenham sido apreendidas drogas em diversidade e em elevado número de porções, a quantidade total de droga, em termos de massa líquida, em observância aos entendimentos jurisprudenciais dominantes, não deve ser tida como elevada, pelo que deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão além 500 dias-multa.

Presente uma circunstância agravante, decorrente da reincidência específica, que tem o condão de majorar a pena em 1/3. Contudo presente duas circunstâncias atenuantes, decorrentes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim, sopesando a circunstâncias atenuantes com a agravante nesta segunda fase de dosimetria, deve a pena ser mantida como inicialmente fixada, permanecendo no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo descabida a aplicação do benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, diante da reincidência do acusado, que é inclusive específica, tratando-se de circunstância objetiva impeditiva.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu JOÃO VITOR DA COSTA SOUZA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, pois embora reincidente específico, tal regime se justifica por ter o acusado recebido em condenação anterior o regime aberto, sendo possível que a nova reprimenda em regime diverso venha beneficiar sua reeducação.

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelos motivos já expostos, e mantida a prisão cautelar durante a tramitação do feito, notadamente ante a necessidade de resguardo da ordem pública e da saúde pública, uma vez que além da gravidade intrínseca do crime cometido, as circunstâncias de fato a confirmam, sendo reincidente específico, mostrando-se pessoa tendente à prática do gravíssimo delito, nego-lhe o direito de recurso em liberdade.

Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos, proveniente do tráfico, conforme comprovou a prova produzida em juízo, em favor do Estado, procedendo-se na forma da lei especial.

Isento o réu do pagamento das custas processuais, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade judiciária pleiteados às fls. 63/64.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 14 de julho de 2022

Juíza de Direito Andrea Ribeiro Borges

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301 (Coordenador)

Itu, 14/07/2022